

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ประนอม สุข บำรุง โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 856/2532 นาย ชนะ หรือ กู้ ก่อ เกียรติอนันต์ จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 88

จำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 88 วรรคแรก จึงจะมีสิทธิเข้าเบิกความ.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้เงินตามเช็คจำเลยให้การว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คเพื่อประกันหนี้เงินกู้แก่ผู้อื่น โจทก์มิใช่ผู้ทรง ศาลชั้นต้นให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบก่อน โจทก์สืบพยานเสร็จแล้วจำเลยไม่ยื่นบัญชีระบупยานศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีมาแล้ว 3 ครั้ง ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดที่ 4 จำเลยยื่นบัญชีระบупยานอ้างอิงจำเลยและบุคคลอื่นกับเอกสารเป็นพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า 'ไม่ใช่กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถยื่นก่อนหน้านี้ได้ จึงไม่อนุญาตให้จำเลยระบупยานในวันนี้ จำเลยไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบ'แล้วมีคำพิพากษาในวันนั้นว่าให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์250,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ว่าแม้จำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุนุยกานจำเลยก็มีสิทธิที่จะสาบานตัว
เข้าเบิกความสนับสนุนข้อต่อสู้ได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88วรรคแรก บัญญัติว่า 'เมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดหรือคำเบิกความของพยานคนใด...ฯลฯ...เพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้ยื่นบัญชีแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอ้าง และบัญชีรายชื่อที่อยู่ของบุคคลซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยาน...ฯลฯ...แล้วแต่กรณีต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน...ฯลฯ'การที่จำเลยจะขอเข้าเบิกความก็เพื่อให้ศาลนำคำเบิกความของจำเลยมาเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเถียงหรือข้อต่อสู้ของจำเลยนั่นเอง เมื่อจำเลยมิได้ยื่นบัญชีรายชื่อที่อยู่ของตนต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในบทมาตราดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิเข้าเบิกความ...'

พิพากษายืน.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ